

1500441-38.2021.8.26.0464

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Martins Marques

Comarca: Pompéia

Foro: Foro de Pompéia

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... chegou a ser preso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Como se não bastasse, a confissão do acusado foi ratificada pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o policial militar João Miguel Grimaldi Remolli relatou que durante a diligência que empreendiam para o cumprimento do mandado de prisão que foi expedido em desfavor do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pompéia

Foro de Pompéia

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Clementino José de Paula Nº 387, Pompeia-SP - cep 17580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500441-38.2021.8.26.0464 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500441-38.2021.8.26.0464

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3094692/2021 - DEL.POL.POMPEIA, 21518682

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

WELINGTON RONI DA SILVA MOREIRA NIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques

Vistos.

Relatório dispensado por força do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, que tramita pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em desfavor de WELINGTON RONI DA SILVA MOREIRA NIS, devidamente qualificado nos autos, para apuração do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 10:40 horas, na rua Tiradentes, n. 200, no Jardim Flândria, nesta cidade e Comarca de Pompéia, o réu foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para uso próprio,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma (01) porção de maconha, pesando aproximadamente 0,94g (noventa e quatro centigramas) e um (01) pino de cocaína, com peso aproximado de 0,17g (dezessete centigramas), ambas substâncias entorpecentes aptas a causar dependência físico-psíquica (fls. 69/76).

A ação penal é procedente.

Deflui da análise pormenorizada das provas dos autos a materialidade e a autoria delitivas.

A materialidade do crime exsurge do auto de exibição e apreensão (fls. 03) e dos laudos dos exames químico-toxicológicos, que resultaram positivo para "maconha" (fls. 69/72) e "cocaína" (fls. 73/76).

A autoria também é inconteste.

O réu admitiu que a droga apreendida em seu poder era de sua propriedade e se destinava ao seu próprio consumo. Mencionou que atualmente está preso sob acusação da prática de crime de ameaça e que já chegou a ser preso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Como se não bastasse, a confissão do acusado foi ratificada pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o policial militar João Miguel Grimaldi Remolli relatou que durante a diligência que empreendiam para o cumprimento do mandado de prisão que foi expedido em desfavor do réu, lograram localizá-lo defronte a um bar e quando da abordagem, encontraram em poder dele uma porção de cocaína e uma de maconha. Contou também que, indagado, o acusado alegou que as drogas seriam para uso pessoal.

No mesmo sentido foi o relato do também policial Luís Siman que contou que procuravam pelo réu para cumprir uma ordem de prisão emitida contra ele e avistaram-no sentado em frente a um bar. Durante a abordagem, encontraram uma porção de cocaína e uma de maconha. Mencionou também que aproveitaram para dar cumprimento ao mandado de prisão.

A confissão do acusado, aliada aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas, é mais do que suficiente para imputar a ele a autoria do fato criminoso descrito na denúncia.

Deste modo, não resta dúvida acerca da prática pelo acusado do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois trazia consigo uma porção de cocaína e uma porção de maconha, para seu próprio consumo.

É importante destacar que não é cabível o princípio da insignificância no presente caso, pois não importa a quantidade de entorpecente apreendida em poder de quem a detém para o uso próprio, visto que qualquer quantidade tipifica a conduta, e, outrossim, presume ameaça ao bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública.

Nesse sentido: "POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CANNABIS SATIVA L. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONDUTA TÍPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1- Omissis. 2- A pequena quantidade de tóxico apreendida em poder de quem a detém para uso próprio tipifica a conduta, não se aplicando o princípio da insignificância. Trata-se de delito de perigo abstrato cuja repressão visa a preservar a saúde pública. 3- Comprovadas a ocorrência e a autoria do fato delituoso, é de ser mantida a condenação. NEGARAM PROVIMENTO. (Recurso Crime Nº 71002071785, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonsales, Julgado em 11/05/2009)."

"PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. I- A quantidade de entorpecente apreendida com o acusado presume ameaça a bem jurídico que extrapola a individualidade estrita do agente, atingindo a coletividade. II- Inaplicabilidade do princípio da insignificância. III- Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica. Provas suficientes. Pena corretamente aplicada, condenação mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Recurso Crime Nº 71002081354, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Laís Ethel Corrêa Pias, Julgado em 11/05/2009)."

Diz ainda a doutrina: "O delito de porte de drogas para consumo próprio adquiriu caráter de infração de ínfimo potencial ofensivo, tanto que as penas são brandas, comportando, inclusive, mera advertência. Por isso, o ideal é haver, pelo menos, a aplicação de sanção amena, por menor que seja a quantidade de tóxico. Evita-se, com isso, o crescimento da atividade do agente, podendo tornar-se traficante ou viciado". (Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas).

Ressalte-se também que não há que se falar em "abolitio criminis", pois apesar do caráter educacional das sanções previstas no artigo 28 da Lei de Tóxicos, a conduta de porte de entorpecentes para uso próprio, ainda que vista de forma mais branda pelo Legislador, mantém caráter de infração penal por trazer sério risco à saúde pública.

Por fim, até decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do REsp nº 635.659/SP, presume-se a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria do crime, é medida de rigor a procedência da pretensão punitiva, passando-se à aplicação da pena.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico, diante das diversas anotações em sua folha de antecedentes, que o acusado possui má personalidade, além de reincidente na prática de crimes dolosos (fls. 52/62 e fls. 106/118).

Ademais, considerando que, na ocasião, portava também cocaína, substância entorpecente de grande poder destrutivo, a pena adequada à reprovação de sua conduta é a de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, ressaltando que, no presente caso, a aplicação isolada de pena de advertência seria demasiadamente branda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal para condenar o acusado WELINGTON RONI DA SILVA MOREIRA NIS, a cumprir a pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Autorizo, ainda, a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se à d autoridade policial.

Custas na forma da Lei.

P.I.C

Pompeia, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA